

9

SHANAZ BIN MD AZALI LWN. FATIN MAZURA BINTI MARZUKI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-024-0010-2017]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Nafkah Anak Di Bawah Seksyen 74 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Pn. Husna Binti Hamdan daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan kali kedua yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 27/1/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan rayuan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Mal (Rayuan) No. : 10500-024-0016-2016 yang diberikan pada 16/1/2017 berhubung dengan tuntutan nafkah anak. Notis Rayuan telah difailkan tanpa mendapatkan kebenaran untuk merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah terlebih dahulu.

[2] Pihak Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu melalui kes Permohonan No. 10000-022-0044-2017. Walaubagaimanapun, kes tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah pada 12/2/2018 disebabkan Pemohon tidak hadir sepanjang sesi pengurusan kes dan Peguam Syarie Pemohon telah menarik diri.

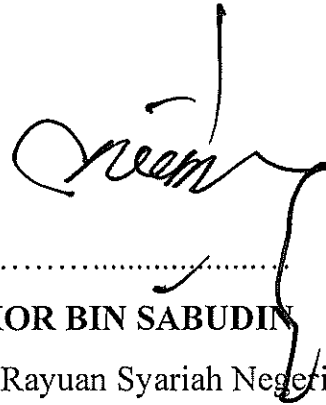
[3] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

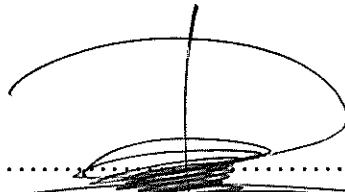
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



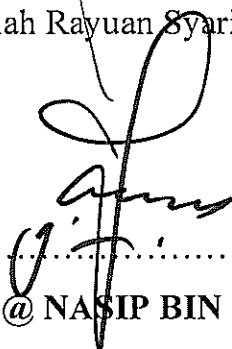
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A. DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIFF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A. DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor